المختصر في الفقه
على مذهب الامام مالك بن انس

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول العبد المضطرّ لرحمة ربّه المنكسرُ خاطرهُ لقلّة العمل والتقوى خليلُ بن اسحاقَ بن يَعْقُوبَ المالكيُّ عفا الله عنه ،

الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعَم والشكرُ له على ما اولانا من الفضل والكرَم لا أُحصي ثناءا عليه هو كما أثنى على نفسه ونسأله اللطف والاعانة في جميع الاحوال وحال حلول الانسان في رمسه والصلاةُ والسلام على محمّد سيّد العرب والعجم المبعوث لسائر الأُمم صلّى الله عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرّيّته وأُمّته افضلِ الأُمم وبعدُ فقد سألني جماعةٌ أبان اللّه لي ولهم معالم التوفيق وسلك بنا وبهم انفع طريق مختصرا على مذهب الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى مبيّنا لِما به الفتوى فأجبتُ سؤالهم بعد الاستخارة مُشيرا بفيها للمدوّنة وبأوِّل الى اختلاف شارحيها في فهمها وبالاختيار للخميّ لاكن ان كان بصيغة الفعل فذلك لاختيا[illegible] هو في نفسه وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف وبالترجيح لابن يونس كذلك وبالظهور لابن رُشْد كذلك وبالقول للمازريّ كذلك وحيثُ قلتُ خلاف فذلك للاختلاف في التشهير وحيثُ ذكرتُ قولين او اقوالا فذلك لعدم اطّلاعي في الفرع على ارجحيّة منصوصة وأُعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط وأُشير بصُحّح او استُحسن الى أنّ شيخا غير الذين